

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 218 del 09/04/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 105 del 09/04/2024

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale relativo ai servizi tecnici per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte"*.-

CUP: C85F23000340002 **CIG:** B12E4E1671 **Imp.** **Cap.** - 2100000 **Cod.** 221912

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace è risultato beneficiario del finanziamento regionale di € 100.000,00 per i lavori di *"Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte"*, di cui alla D.G.R. n. 587 del 26/10/2023 in attuazione della Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i., giusta Convenzione Rep. n° 20381 del 11/03/2024 stipulata tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria - Settore 2 Infrastrutture di Trasporto; -stante la notevole mole di lavoro del Settore Tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:

- direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

-sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare la Direzione Lavori, in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

-l'importo complessivo stimato della prestazione in oggetto, come sopra dettagliata (servizi tecnici per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta ad € 3.250,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge, il quale è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico de quo a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n° 36/2023;

-con determina a contrarre n° 201 del 02/04/2024 è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto al fine dell'individuazione di un operatore economico qualificato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per i servizi tecnici di Ingegneria e Architettura per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di *"Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte"*, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, secondo quanto indicato nella lettera di invito;

Dato atto che l'affidamento del servizio in oggetto secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 50 comma 1, lett. b) postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Evidenziato, altresì, che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione dell'importo sotto la soglia dei 140.000,00 Euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

Rilevato che:

-il professionista, architetto Salvatore Platì, si è reso disponibile ad eseguire le attività di: direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

per gli interventi di “*Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte*”, per l’importo di € 3.217,50 oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge, pari ad un ribasso percentuale del 1,00 % sull’importo posto a base di gara;

-l’offerta formulata dal sopracitato professionista corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Ritenuta congrua l’offerta presentata dall’operatore economico per un importo complessivo di € 3.217,50 oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge, con la quale è stata attestata la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni rese in osservanza alla normativa vigente e in particolare riferite all’identificazione all’insussistenza di conflitto di interessi;

Dato atto che risulta rispettato il principio dell’equo compenso delle prestazioni professionali previsto dalla Legge n. 49/2023;

Rilevato che il professionista, Arch. Salvatore Platì, ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito e per i quali sono in atto le verifiche delle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che verrà formalizzato con scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell’art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di “*Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte*”;

Accertata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente arch. Antonio Macaluso l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di affidare**, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, al professionista Arch. Salvatore Platì l’incarico tecnico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di “*Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte*”, per l’importo di € 3.217,50 oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge, pari ad un ribasso percentuale del 1,00 % sull’importo posto a base di gara;
2. **di stabilire** che, ai sensi degli artt. 94, 95, 99, 100 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. l’efficacia della presente determinazione è condizionata all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di legge;
3. **di prendere atto** che l’aggiudicazione diverrà immediatamente efficace, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023, all’esito favorevole delle verifiche delle dichiarazioni rese dal professionista Arch. Salvatore Platì;
4. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B12E4E1671;
5. **di dare atto** che il Codice Unico di Progetto, attribuito al presente affidamento, è C85F23000340002;
6. **di prendere atto** che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l’Arch. Antonio Macaluso;

7. **di prendere atto** che il Comune di Squillace è risultato beneficiario del predetto finanziamento regionale di € 100.000,00 per i lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte*”, di cui alla D.G.R. n. 587 del 26/10/2023 in attuazione della Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i., giusta Convenzione Rep. n° 20381 del 11/03/2024 stipulata tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria - Settore 2 Infrastrutture di Trasporto;
8. **di stabilire** che il pagamento delle prestazioni, di cui al presente atto, sono subordinati all’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione Calabria - Settore 2 Infrastrutture di Trasporto, ai sensi D.G.R. n. 587 del 26/10/2023 in attuazione della Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - “*Riqualificazione e messa in sicurezza di via Fuori le Porte*”;
9. **di dare atto** che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
10. **di attestare** l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990. “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*” come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
11. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell’art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
12. **di demandare** a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall’operatore economico, nel rispetto dell’art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
13. **di precisare** che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all’art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 36/2023 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
14. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
15. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 2100000 - Cod. 221912 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’Impiegato Responsabile

Copia conforme all’originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)